

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4022/2530

บริษัท เอสโซ่แสดนดาร์ด ประเทศไทย
จำกัด ฯ

โจทก์
จำเลย

นาย บัญชา เกตกินทะ กับพวก

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52, มาตรา 123

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

การที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า นายจ้างมีกิจการขนาดใหญ่ หากจะต้องยุบหน่วยงานที่ผู้ร้องซึ่งเป็นลูกจ้างทำงานอยู่ ก็สามารถโอนผู้ร้องไปหน่วยงานอื่นได้จึงไม่มีเหตุเพียงพอจะเลิกจ้างผู้ร้องได้นั้น เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าไม่มีหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมแก่พนักงานหน่วยนี้รวมทั้งผู้ร้อง ข้ออุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 54

การกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์เป็นการคุ้มครองนายจ้างและลูกจ้างมิให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแม้ตามมาตรา 123ซึ่งมุ่งหมายมิให้นายจ้างกลั่นแกล้งลูกจ้างจะได้กำหนดเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้ 5ประการด้วยกันแต่ก็มิได้หมายความว่าเมื่อนายจ้างมีเหตุจำเป็นนอกเหนือจากเหตุแห่งการเลิกจ้างนั้นแล้วนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างไม่ได้

เมื่อการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยให้นายจ้างเลิกกิจการจำหน่ายและให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงในบริเวณท่าอากาศยาน โดยมอบหมายให้บริษัทอื่นดำเนินการ

แทน นายจ้างจึงจำเป็นต้องยุบหน่วยงานนั้นและนายจ้างไม่มีตำแหน่งอื่นที่เหมาะสม
แก่ลูกจ้างที่ประจำอยู่ในหน่วยงานดังกล่าว การที่นายจ้างขอลีกจ้างลูกจ้างจึงไม่ขัด
ต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ มาตรา 123.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้จัดตั้งหน่วยงานบริการน้ำมันอากาศยานที่ดอนเมือง
โดยมีลูกจ้างของผู้ร้องที่หน่วยงานนี้กว่า 40 คน ต่อมาการทำอากาศยานแห่ง
ประเทศไทยได้ปรับปรุงทำอากาศยานกรุงเทพโดยให้ผู้ร้องเลิกการจ่ายน้ำมันและการ
ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในบริเวณทำอากาศยานทั้งหมด และมอบหมายให้
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นผู้จ่ายและให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงผู้ร้องจึงต้องเลิกล้มหน่วย
งานจ่ายและให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงในทำอากาศยานกรุงเทพ และผู้ร้องไม่มีหน่วย
งานอื่นที่จะมอบหมายให้ลูกจ้างทั้งหมดทำงานได้จึงจำเป็นต้องเลิกจ้างลูกจ้างของ
หน่วยงานนี้ทั้งหมด ผู้ร้องได้แจ้งเรื่องที่จะยุบหน่วยงานดังกล่าวให้ลูกจ้างทราบ ถ้า
ลูกจ้างคนใดประสงค์จะทำงานต่อไปก็ขอให้สมัครเข้าทำงานกับบริษัทใหม่ซึ่งบริษัทนี้
ก็ได้พิจารณารับลูกจ้างในหน่วยงานของผู้ร้องที่สมัครเข้าทำงานในหน้าที่เดิม ส่วน
นายบัญชา นายมงคล นายถวัลย์ และนายสุวรรณ กรรมการลูกจ้างของสหภาพแรง
งานเอสโซ่แห่งประเทศไทย ไม่ยอมสมัครงานตามที่ผู้ร้องแนะนำ ผู้ร้องไม่มีตำแหน่ง
งานอื่นใดที่เหมาะสมกับลูกจ้างทั้งสิ้นได้ จึงขออนุญาตเลิกจ้างลูกจ้างทั้งสิ้น

ลูกจ้างของผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องกับสหภาพแรงงานเอสโซ่แห่ง
ประเทศไทยได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกัน ที่ผู้ร้องยุบหน่วยงานดอนเมือง
(คลังน้ำมันดอนเมือง) เป็นการโอนกิจการให้กับบริษัทใหม่โดยผู้ร้องเป็นผู้ถือหุ้นอยู่
ด้วย ผู้ร้องจึงต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยตกลงกับผู้รับโอนให้

รับผู้คัดค้านทั้งสี่ไปปฏิบัติงานโดยนับอายุงานต่อเนื่องและให้ผู้รับโอนยึดถือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเป็นหลักปฏิบัติต่อไป แต่ผู้ร้องกลับไม่ปฏิบัติโดยให้ผู้คัดค้านทั้งสี่ไปสมัครงานกับบริษัทใหม่และให้นับอายุงานใหม่อันแตกต่างไปจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านทั้งสี่ได้รับความเสียหาย เหตุแห่งการขอลเลิกจ้างจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างผู้คัดค้านทั้งสี่มิได้กระทำความผิดตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และไม่เป็นความจริงที่ผู้ร้องไม่มีตำแหน่งงานอื่นที่เหมาะสมกับผู้คัดค้านทั้งสี่ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ผู้ร้องจำต้องยุบหน่วยงานสนามบินดอนเมืองและไม่มีตำแหน่งงานที่เหมาะสมแก่นักงานรวมทั้งผู้คัดค้านทั้งสี่การยุบหน่วยงานของผู้ร้องไม่ขัดกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มีคำสั่งให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสี่ได้

ผู้พิพากษสมทบนายหนึ่งทำความเห็นแย้ง

ผู้คัดค้านทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านทั้งสี่อุทธรณ์ว่าผู้คัดค้านมีกิจการขนาดใหญ่ผู้ร้องทราบมาแล้วว่าจะต้องยุบเลิกหน่วยงานที่สนามบินดอนเมืองและผู้ร้องมีกิจการอื่นที่ผู้คัดค้านมีความสามารถที่จะทำได้ หากผู้ร้องมิได้ตั้งใจที่จะใช้วิธีการเลิกจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ร้องก็ยังสามารถโอนย้ายผู้คัดค้านไปทำงานที่หน่วยงานอื่นได้ แม้ผู้ร้องจะไม่เคยผ่านงาน แต่ถ้าเป็นงานที่ทำได้ก็ย่อมโอนย้ายได้โดยชอบ ที่ผู้ร้องอ้างความไม่เหมาะสมจึงไม่เพียงพอที่จะเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสี่ได้ พิเคราะห์แล้ว ปัญหาข้อนี้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องจำเป็นต้องยุบหน่วยงานที่สนามบินดอนเมืองของผู้ร้องทั้งหมดและไม่มีตำแหน่งงานอื่นที่เหมาะสมแก่นักงานที่ประจำอยู่ที่หน่วยงานรวมทั้งตำแหน่งของผู้คัดค้านทั้งสี่ ทั้งการยุบหน่วยงานก็ไม่ขัดกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอุทธรณ์ของผู้คัดค้านจึงเป็นการ

โต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางอันเป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้น กรณีจึงต้องห้าม
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

การกระทำอันไม่เป็นธรรมที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด 9 แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 นั้น เป็นบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองนายจ้างและลูกจ้างมิให้
เบียดเบียนหรือกลั่นแกล้งต่อกัน และบทบัญญัติมาตรา 123 มุ่งมิให้นายจ้างกลั่น
แกล้งลูกจ้าง แม้จะได้กำหนดเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้เพียง 5 ประการแต่ก็มีได้
หมายความว่า เมื่อนายจ้างมีเหตุจำเป็นนอกเหนือไปจากเหตุแห่งการเลิกจ้างดังกล่าว
แล้วนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่ได้โดยไม่คำนึงถึงฐานะ
และสภาพทางเศรษฐกิจ หรือความจำเป็นของนายจ้างประการอื่นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
หรือแก้ไขได้ กรณีนี้ได้ความว่า การทำอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงทำ
อากาศยานกรุงเทพโดยให้ผู้ร้องและบริษัทที่จำหน่ายน้ำมันและให้บริการน้ำมันเชื้อ
เพลิงที่ประกอบการอยู่ในบริเวณทำอากาศยานทั้งหมดเลิกกิจการ และมอบหมายให้
บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามมติของ
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้จ่ายและให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่อากาศยานแต่เพียงบริษัท
เดียว ผู้ร้องจึงมีความจำเป็นต้องยุบหน่วยงานจ่ายและให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้
ร้อง และผู้ร้องไม่มีตำแหน่งงานอื่นที่เหมาะสมแก่ความรู้ความสามารถแก่พนักงาน
ของผู้ร้องหน่วยงานนี้ซึ่งรวมทั้งผู้คัดค้านทั้งสิ้นได้เช่นนี้ เป็นกรณีที่ผู้ร้องมีความจำเป็น
จะต้องยุบหน่วยงานที่ผู้คัดค้านทั้งสิ้นปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยไม่มีทางเลือกเลี่ยงอันเป็นการ
กระทำโดยสุจริต และมีสาเหตุจากการกลั่นแกล้งอันจะถือว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็น
ธรรม การขอเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสิ้นจึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
2518 มาตรา 123

พิพากษายืน.

(มานุษย เพียรสนอง-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ